

0004487-12.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... haver uma movimentação própria de tráfico de entorpecentes em um dos estabelecimentos do réu. Foram, então, realizadas interceptações telefônicas, nas quais se percebeu o envolvimento tanto de Denílson quanto de Wilton no crime de tráfico, em associação com o próprio José Ricardo.

A corroborar a palavra do investigador, têm-se as transcrições das interceptações comentadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

0004487-12.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004487-12.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wilton Amancio de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOSÉ RICARDO MARIANO DE MORAES, WILTON AMÂNCIO DE OLIVEIRA e DENÍLSON PIMENTA VIEIRA, denunciando-os como incurso nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que os réus, a partir de setembro de 2016, na cidade de Franca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas.

Autos foram desmembrados em relação ao feito nº 0003022-70.2017.8.26.0196 que tramitou perante essa 1ª. Vara Criminal Local, onde os réus JOSÉ RICARDO MARIANO DE MORAES e DENÍLSON PIMENTA VIEIRA foram sentenciados como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, à pena, cada qual, de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa no piso. Houve interposição de recurso pela defesa.

Produzida prova antecipada em relação ao réu WILTON AMÂNCIO DE OLIVEIRA nos autos originais.

Apresentada defesa, foi designada audiência de interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, estabelecendo-se regime inicial aberto para cumprimento da pena com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

De fato, o réu Wilton está sendo processado por associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.303/06) juntamente com José Ricardo e Denílson (sentenciados nos autos principais). E, de fato, a prova aqui colhida demonstra ser imperioso o acolhimento da pretensão punitiva.

Tem-se que o investigador Káuzio, ouvido em juízo, confirmou os fatos. Disse que havia denúncias em face de José Ricardo sendo que, em campanhas, pôde observar haver uma movimentação própria de tráfico de entorpecentes em um dos estabelecimentos do réu. Foram, então, realizadas interceptações telefônicas, nas quais se percebeu o envolvimento tanto de Denílson quanto de Wilton no crime de tráfico, em associação com o próprio José Ricardo.

A corroborar a palavra do investigador, têm-se as transcrições das interceptações comentadas juntadas aos autos, nas quais fica evidente a participação de todos os réus no crime de tráfico, havendo entre eles uma solidez de propósitos típica de uma associação.

O réu Wilton disse que conheceu o réu José Ricardo na cadeia quando ele (Wilton) cumpria pena por tráfico de drogas, e que mantiveram contato telefônico (comprou o ponto do lava a jato de José Ricardo) e quanto ao réu Denílson disse que não o conhece.

A associação entre todos fica muito evidente com as conversas transcritas nas páginas 293 e seguintes, máxime nas de páginas 301/302 (essa entre José Ricardo e Wilton, conversando ambos claramente sobre a venda de entorpecentes), páginas 303/304 (na qual Wilton e José Ricardo marcam um ponto para que o primeiro entregue entorpecentes ao segundo) e, na sequência, de páginas 305/306, na qual José Ricardo fala agora com Denílson claramente sobre a droga que pegara com Wilton, encerrando a conversa com a frase "vê mais quanto aí você tem, vou levar e vender essa porra aí pra você mano".

Mais claro do que isso não é possível.

A associação entre os réus está, portanto, muito bem delineada e negá-la em face de tais transcrições é negar a evidência.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a individualizar a pena:

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 887 – feito nº 0004515-68.2006.8.26.0196; página 890 – feito nº 0032173-67.2006.8.26.0196), motivo pelo qual majoro a pena-base em 1/6: 03 anos e 06 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 889 – feito nº 0028036-71.2008.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6:

Terceira fase: Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena dos réus em 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 700 dias-multa no mínimo para cada um deles.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu WILTON AMÂNCIO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa no piso.

Em relação aos objetos apreendidos (celulares), não provada a sua origem ilícita, determino a sua restituição a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P. R. I. C..

Franca, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA